

1502013-24.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... sua prisão em flagrante (ponto conhecido de tráfico), sem olvidar o histórico criminal do réu, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito, até porque o réu já fora condenado por tráfico de drogas.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502013-24.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502013-24.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2020384/2022 - 73º D.P. JACANA, 22595255 - 73º D.P.

JACANA, 2020384 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ROGER LIMA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

PAULO ROGER LIMA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, supostamente, em 23 de janeiro de 2022, por volta das 16h25min, na Rua Francisco Alves Bezerra, altura do nº 265, Vila Medeiros, nesta Comarca da Capital, trazia consigo, para fins de venda e entrega a consumo de terceiros, 61 (sessenta e uma) porções de tetrahydrocannabinol, droga vulgarmente conhecida como "maconha", num total de 66,5g; 95 (noventa e cinco) embalagens de cocaína, e 91 (noventa e uma) porções de

cocaína, na forma de crack, com massa líquida total de 86g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 09 e o laudo de constatação de fls. 11/14.

Em 16 de fevereiro de 2022, a denúncia foi recebida com a revogação da custódia cautelar do réu (fls. 66/67).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação pela Defensoria Pública (fls. 75/77)

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e interrogado o acusado.

Ao final, o d. representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia. Já a d. Defesa requereu a absolvição do acusado, fundamentando-se, em síntese, na insuficiência probatória ou, ao menos, a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de benefícios ao acusado.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A presente ação penal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9, laudo de constatação provisório da presença dos princípios ativos de fls. 11/14 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 100/102.

A autoria também restou demonstrada.

A testemunha Cássio de Cristo Furtado, policial militar, estava em patrulhamento quando avistaram um indivíduo com uma pochete. Tentou empreender fuga e foi abordado. Na pochete foram localizadas as drogas apreendidas. Em entrevista, o réu admitiu a traficância. O local dos fatos é ponto conhecido de tráfico. Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido, foi o depoimento do outro policial militar Diego Borges Pereira. De modo harmônico, foi ainda o depoimento prestado pela referida testemunha na fase inquisitorial, quando disse que "efetuava patrulhamento com motocicletas pela Rua Francisco Alves Bezerra, juntamente com seu colega de farda, o CBPM CRISTO, quando avistaram um indivíduo parado em frente a uma viela, carregando em suas mãos uma pochete de cor preta, o qual ao perceber a aproximação do depoente e de seu colega tentou correr, porém, em menos de 5m ele foi abordado. Na abordagem ele se identificou como PAULO ROGER LIMA DOS SANTOS. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, no interior da pochete que ele carregava foram encontrados 61 (sessenta e um) invólucros contendo substância semelhante a maconha, sendo 33 (trinta e três) acondicionadas em tubos plástico e 28 (vinte e oito) em envelopes plásticos; 95 (noventa e cinco) invólucros contendo substância semelhante a cocaína, sendo 83 (oitenta e três) acondicionados em envelopes plásticos e 12 (doze) em eppendorfs; 91 (noventa e um) invólucros contendo substância semelhante a crack, sendo 50 (cinquenta) acondicionados em envelopes plásticos e 41 (quarenta e um) em eppendorfs. Além disto, também havia a quantia de R\$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). Indagado, PAULO admitiu que estava realizando tráfico de drogas e que ganhava R\$ 100,00 (cem reais) por dia em tal atividade"(fls. 02).

O acusado, em juízo, alegou que seria usuário de drogas e não traficante, dizendo que seria perseguido por um dos policiais que efetuaram a prisão (versão que não tem o mínimo respaldo nos autos).

A versão do acusado, contudo, restou isolada nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais.

Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

“Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido.” (JTJ 208/273).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição” (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade de substâncias apreendidas - 61 (sessenta e uma) porções de "maconha", 95 (noventa e cinco) embalagens de cocaína, e 91 (noventa e uma) porções de cocaína, sob a forma de crack - preparadas para entrega de consumo a terceiros, e, ainda, o local de sua prisão em flagrante (ponto conhecido de tráfico), sem olvidar o histórico criminal do réu, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito, até porque o réu já fora condenado por tráfico de drogas.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não o impede de ser traficante, até como meio de sustentar o próprio vício.

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico.

Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui maus antecedentes criminais com condenações definitiva pela 22ª Vara Criminal da Capital (autos nº 1527132-07.2020.8.26.0050 - fls. 33). Possível fixar a pena acima do mínimo legal, ficando a pena-base estabelecida em 5 anos e 8 meses de reclusão, além 583 dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva por

outro crime de tráfico pela 22ª Vara Criminal (proc. 0055639-23.2018.8.26.0050 - fls. 32/33), motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além 680 dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena.

Saliento que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal.

Sendo o réu reincidente, nos termos artigo 33, § 1º, "a", do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação e condeno PAULO ROGER LIMA DOS SANTOS à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, ante o risco concreto de reiteração delitiva e para assegurar a aplicação da lei penal, nego eventual recurso em liberdade.

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória e recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União.

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade judiciária em favor do réu.

Publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA